

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1480/2533

นายมนตรี ปัญจะเทวคุปต์

ผู้ร้อง

นายประสาร ดิษเทศ

ผู้คัดค้าน

นายประสาร ดิษเทศ ผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เนื่องจากศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมของนายเทียนไล่ปัญจะเทวคุปต์ แต่ผู้คัดค้านในฐานะผู้จัดการมรดกไม่สามารถเข้าไปจัดการทรัพย์สินมรดกในที่ดินโฉนดเลขที่ 111360,111361,111362,111363 และ 111367 ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้เนื่องจากผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรชายของนายเทียนไล่ปัญจะเทวคุปต์ ได้เป็นผู้จัดเก็บผลประโยชน์ค่าเช่าในที่ดินแปลงดังกล่าวตลอดมานับแต่เจ้ามรดกถึงแก่กรรม คิดเป็นเงินค่าเช่าที่ดินเดือนละ 10,000 บาท เป็นจำนวน 45 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท โปรดมีคำสั่งให้ผู้ร้องนำเงินค่าเช่าที่ดินดังกล่าวพร้อมหลักฐานในการรับเงินค่าเช่ามาวางศาลไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

หมายเหตุ ผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 184 แผ่นที่ 2)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก ของนายเทียนไล่ปัญจะเทวคุปต์ บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องของผู้ร้อง และตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของนายเทียนไล่ปัญจะเทวคุปต์ ผู้ตายศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา (อันดับ 170)

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 179)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีมีประเด็นข้อพิพาทเพียงว่า ผู้ร้องหรือผู้คัดค้านควรเป็นผู้จัดการมรดก มิได้พิพาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก ผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลสั่งบังคับให้ผู้ร้องนำเงินค่าเช่าที่ดินอันเป็นทรัพย์มรดกมาวางศาลในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีมีประเด็นข้อพิพาทเพียงว่า ผู้ร้องหรือผู้คัดค้านควรเป็นผู้จัดการมรดก มิได้พิพาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก ผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลสั่งบังคับให้ผู้ร้องนำเงินค่าเช่าที่ดินอันเป็นทรัพย์มรดกมาวางศาลในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ตัน เวทไว-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ